

K.br. 27/24

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Đuković Goranu, uz učešće namještenika suda Radević Sanje kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog K. B. iz Podgorice, koga brani advokat A. B., zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 19.03.2024. godine, donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

K. B., sa JMBG:, od oca D. i majke Z., rođene P., rođen godine u N., sa prebivalištem u P. - ul. B. M. br. 16, državljanin Crne Gore, oženjen, otac troje djece, pismen, sa završenom visokom školom, po zanimanju proffesor, srednjeg imovnog stanja, neosudjivan

KRIV JE

Zato što je:

Dana 09.05.2022. godine, oko 22,00 h, u P., u ulici M., teško tjelesno povrijedio oštećenog K. N., na način što ga je metalnim ključem za točkove više puta udario u predjelu glave, kojom prilikom mu je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu krvnog podliva u lijevoj polovini čeonog predjela i krvnog podliva u predjelu lijeve očne jabučice praćeno prelomom lijevog čeonog sinusa, pri čemu je bio sposoban da shvati značaj svoga djela i upravlja svojim postupcima i bio svjestan zabranjenosti svoga djela i htio njegovo izvršenje,

- čime je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenog primjenom citiranih zakonskih propisa i čl. 4 st. 2, čl. 32, čl. 41 i čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229, 227, 239 i 303 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 (stotinudvadeset) časova, koja kazna će se izvršiti za vrijeme od 3 (tri) mjeseca, s tim da ne može biti duža od 60 (šezdeset) časova u toku 1 (jednog) mjeseca.

Ukoliko okrivljeni ne bude vršio kaznu rada u javnom interesu, ova kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se svakih započelih 60 (šezdeset) časova rada u javnom interesu, zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od 1 (jednog) mjeseca.

Oštećeni N. K. radi ostvarenja imovinskopravnog zahtjeva upućuje se na parnični postupak.

Obavezuje se okrivljeni da ovom sudu uplati novčani iznos 66,00 eura kao i 30,00 eura na ime paušala, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, donijete na osnovu Sporazuma o priznanju krivice.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Kt. br. ... od godine okrivljenom K. B..., stavljeno je na teret krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, državna tužiteljka Slađana Španjević Volkov, podnijela je sudu dokaze koje je prikupila u prethodnom postupku.

Iz sadržine prikupljenih dokaza na koje okrivljeni i njegov branilac nijesu imali primjedbi, sud je zaključio da je državna tužiteljka pružila dovoljno dokaza o krivici okrivljenog K. B.i da je okrivljeni u vrijeme i na način opisan u izreci ove presude, učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a nakon što je okrivljeni u svemu prihvatio sporazum o priznanju krivice.

Odlučujući o vrsti i visini krivične sankcije iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je u odsustvu otežavajućih okolnosti, kao olakšavajuću cijenio činjenicu da je okrivljeni ranije neosudjivan, a koja činjenica je utvrđena uvidom u KE, pa je okrivljenog osudio na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 (stotinudvadeset) časova, koja kazna će se izvršiti za vrijeme od 3 (tri) mjeseca, s tim da ne može biti duža od 60 (šezdeset) časova u toku 1 (jednog) mjeseca. Ukoliko okrivljeni ne bude vršio kaznu rada u javnom interesu, ova kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se svakih započetih 60 (šezdeset) časova rada u javnom interesu, zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od 1 (jednog) mjeseca, nalazeći da će se ovakvom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odluku o imovinskopравnom zahtjevu sud je temeljio na odredbi čl. 239 st. 2 ZKP-a.

Odluka o troškovima postupka i sudskom paušalu, kao u izreci presude, donijeta je na osnovu čl. 226, 227 i 229 Zakonika o krivičnom postupku.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 19.03.2024. godine

SUDIJA

Goran Đuković, s.r.

PRAVNA POUKA : Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Z.T.O.

Sanja Radević

DN-a: Po primjerak rješenja dostaviti:

- ODT Podgorica

- Okrivljenom K. B.

- Braniocu okrivljenog, advokatu A. B.

- Oštećenom K. N.

- Punomoćniku oštećenog advokatu A. N.

-a/a

- Sudskoj praksi

Postupljeno dana: _____

Namještenik suda: _____

